

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

об использовании сервиса MetraCode

(ред. от [УКАЗАТЬ ДАТУ])

Настоящее Соглашение опубликовано Индивидуальным предпринимателем Ершовым Артемом Юрьевичем и действует в редакции, указанной выше.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) представляет собой договор между Индивидуальным предпринимателем Ершовым Артемом Юрьевичем (далее — Исполнитель) и пользователем сети Интернет/пользователем Телеграм-бота MetraCode (далее — Пользователь) об использовании сервиса MetraCode (далее — Сервис).

1.2. Начиная использовать Сервис/его отдельные функции, Пользователь считается принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения Пользователь не вправе использовать Сервис.

1.3. Исполнитель вправе в любое время без уведомления Пользователя изменить положения настоящего Соглашения. Новая редакция Соглашения вступает в силу после ее размещения в Сервисе или на официальном сайте/боте Сервиса по адресу <https://t.me/MetraCodeBot> с внесенными поправками и/или дополнительными условиями по предоставлению соответствующих услуг.

1.4. Использование Пользователем Сервиса после такого размещения представляет собой согласие Пользователя с внесенными изменениями. В случае если Пользователь не согласен с новой редакцией Соглашения, он обязан прекратить использование Сервиса.

1.5. В зависимости от региона Пользователя все или некоторые функции Сервиса могут быть недоступны или ограничены. Функции считаются недоступными (ограниченными) для Пользователя из определенного региона, если такой Пользователь не может ими воспользоваться в явном виде. Применение любых технических и программных методов обхода данных ограничений запрещено. Положения настоящего Соглашения, регулирующие недоступные (ограниченные) для Пользователя функции Сервиса, не применяются до тех пор, пока Пользователю такие

функции не станут доступны в явном виде.

2. Основные понятия

2.1. **Сервис** — технологическая платформа, доступ к которой обеспечивается посредством программного обеспечения (мессенджер Telegram), представляющая собой совокупность содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе программы для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.) (далее — Бот MetraCode), которая позволяет ее пользователям приобретать Цифровые товары для последующего использования в компьютерных играх, на игровых платформах и в иных сервисах (далее — Игра/Платформа) посредством формирования и подачи заказов в рамках данной платформы. Пользователь понимает, что Исполнитель не является дистрибьютором Игр/Платформ, не отвечает за их работоспособность, а лишь способствует Пользователю в приобретении желаемого Цифрового товара.

2.2. **Цифровой товар** — игровая валюта, внутриигровые предметы, ключи активации, коды пополнения баланса, подарочные карты, подписки и иные неперсонифицированные либо привязанные к учетной записи Пользователя цифровые товары и услуги, предоставляющие доступ к пополнению или расширению функциональности аккаунта (учетной записи) в PS Store, Apple ID, Battle.net, Nintendo, PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire, Identity V, Marvel Rivals и иных Играх/Платформах, перечень которых определяется и может изменяться Исполнителем по своему усмотрению. Валюта, номинал и условия приобретения конкретного Цифрового товара отражаются в интерфейсе Сервиса перед размещением Заказа.

2.3. **Заказ** — сформированный в рамках Сервиса заказ Пользователя на приобретение одного или нескольких Цифровых товаров с определенными характеристиками и стоимостью.

3. Предмет Соглашения

3.1. В соответствии с Соглашением Пользователь вправе размещать Заказ для целей приобретения Цифрового товара в рамках Сервиса и обязуется оплачивать Заказ в порядке, предусмотренном Соглашением, а Исполнитель обязуется обеспечивать работу Сервиса и осуществлять взаиморасчет между Пользователем и Исполнителем в соответствии с Соглашением.

3.2. Все существующие на данный момент функции Сервиса, а также любое развитие их и/или добавление новых являются предметом Соглашения.

3.3. Заказ, сформированный в рамках Сервиса, направлен исключительно на приобретение Цифрового товара (либо нескольких Цифровых товаров) с

определенными характеристиками и стоимостью.

3.4. Цифровые товары предоставляются только при наличии соответствующей возможности у Исполнителя.

4. Порядок пользования Сервисом

4.1. Сервис предоставляется Пользователю для личного некоммерческого использования.

4.2. Для получения доступа к Сервису Пользователь должен иметь учетную запись в мессенджере Telegram, посредством которого должен запустить Бота MetraCode (<https://t.me/MetraCodeBot>) нажатием кнопки «НАЧАТЬ»/«START». Пользуясь Сервисом, Пользователь признает, что обладает полной дееспособностью для принятия настоящего Соглашения, т.е. достиг 18-летнего возраста или обрел полную дееспособность в результате эмансипации.

4.3. Пользователь дает Исполнителю согласие на обработку его персональной информации. При использовании Пользователем Сервиса персональная информация Пользователя передается Исполнителю для обработки на условиях и для целей, определенных в Политике конфиденциальности, доступной для ознакомления по адресу: <https://t.me/MetraCodeBot>.

4.4. Для пользования Сервисом Пользователь предоставляет информацию для целей оказания услуг: электронную почту и/или идентификатор своей учетной записи в выбранной Игре/Платформе. Пользователь обязуется предоставлять достоверные данные и обеспечить их точность, полноту и актуальность. В случае нарушения данного обязательства Исполнитель не несет ответственности за ненадлежаще оказанные услуги вследствие невозможности идентифицировать Пользователя или исполнить Заказ. Исполнитель исходит из того, что предоставленные Пользователем данные являются достоверными.

4.5. Пользователь обязуется не разглашать данные, полученные от Исполнителя (включая коды и ключи активации), и не передавать их третьим лицам до момента их правомерного использования самим Пользователем. Пользователь несет ответственность за использование приобретенного Цифрового товара.

4.6. Пользователь не вправе уступать права из настоящего Соглашения третьим лицам.

4.7. Пользование Сервисом возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

4.8. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что Сервис

может собирать обезличенные (без привязки к персональным данным Пользователя) статистические данные об использовании Сервиса и в автоматическом режиме передавать их Исполнителю в соответствии с Политикой конфиденциальности.

4.9. Пользователь соглашается на получение сервисных сообщений от Бота MetraCode в мессенджер Telegram либо на электронную почту Пользователя, необходимых для реализации функционала Сервиса.

4.10. Пользователь признает, что обмен юридически значимыми документами будет осуществляться посредством мессенджера Telegram либо посредством электронной почты, указанной в разделе 12 настоящего Соглашения, и электронной почтой Пользователя, указанной в Боте.

4.11. Электронная почта Пользователя и Исполнителя являются аналогами собственноручной подписи указанных лиц.

5. Порядок расчетов

5.1. Исполнитель действует по поручению Пользователя с привлечением уполномоченного оператора по приему платежей. Оплата может включать в себя соответствующие налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Исполнитель не является кредитной организацией и не осуществляет банковскую деятельность. Все платежи в рамках Сервиса осуществляются с использованием сторонних платежных сервисов (операторов по приему платежей) в соответствии с их условиями и правилами.

5.3. Оплата Заказа может быть произведена Пользователем одним из способов, доступных в интерфейсе Сервиса на момент оформления Заказа. Перечень доступных способов оплаты определяется и может изменяться Исполнителем по своему усмотрению.

5.4. Итоговая стоимость Заказа может различаться в зависимости от выбранного способа оплаты и в любом случае отображается в интерфейсе Сервиса до подтверждения Заказа Пользователем.

5.5. Оплата производится Пользователем непосредственно в интерфейсе Сервиса и считается произведенной полностью с момента, когда Пользователь ознакомился с составом Заказа и итоговой стоимостью и подтвердил Заказ.

5.6. Сервис не имеет доступа к полным данным банковской карты Пользователя и не несет ответственности за сохранность и конфиденциальность передаваемых данных при проведении безналичной оплаты. Безналичная оплата осуществляется с участием уполномоченного оператора по приему платежей и регулируется правилами

соответствующих платежных систем, банков и других участников расчетов.

5.7. Пользователь может в любое время отказаться от Заказа до момента его оплаты.

6. Ограничение ответственности

6.1. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, причиненные Пользователю вследствие нарушения Пользователем лицензионных или иных соглашений между Пользователем и правообладателем Игры/Платформы.

6.2. Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться перед размещением Заказа с ограничениями по использованию Игры/Платформы, в том числе с лицензионными соглашениями правообладателя.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за временную недоступность Сервиса, вызванную обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя (сбои хостинга, действия третьих лиц, технические работы у платежных партнеров и т.п.).

7. Лицензионное соглашение

7.1. Исполнитель безвозмездно предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Сервиса на территории всех стран мира следующими способами:

- использовать Сервис по прямому функциональному назначению через мессенджер Telegram на неограниченном числе устройств Пользователя;
- воспроизводить и распространять Сервис в некоммерческих целях (безвозмездно).

7.2. Сервис должен использоваться (в том числе распространяться) под наименованием «MetraCode». Пользователь не вправе изменять и/или удалять наименование Сервиса и указания на правообладателя.

7.3. За исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением или законодательством РФ, Пользователь не вправе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные подобные действия с Сервисом, создавать производные произведения на его основе, а также иным образом использовать Сервис или его компоненты без письменного согласия Исполнителя.

7.4. Пользователь не вправе воспроизводить и распространять Сервис в коммерческих целях (в том числе за плату) без письменного согласия Исполнителя.

8. Персональные данные

8.1. Пользователь дает Исполнителю согласие на обработку его персональных данных для целей оказания Пользователю услуг в рамках Сервиса.

8.2. Перечень собираемых Исполнителем персональных данных, цели, сроки и условия их обработки определяются Политикой конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью Соглашения и размещенной по адресу:

<https://t.me/MetraCodeBot>.

8.3. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9. Возвраты

9.1. По общему правилу возврат уплаченных денежных средств не осуществляется после исполнения Заказа и передачи Пользователю приобретенного Цифрового товара.

9.2. В случае, если полученный Цифровой товар не может быть использован по назначению (например, если ключ/код уже был активирован до его передачи Пользователю, является нерабочим или задвоен), Пользователь вправе обратиться к Исполнителю с запросом на возврат уплаченных денежных средств за соответствующий Цифровой товар. Запросы на возврат рассматриваются Исполнителем, если они направлены не позднее 14 дней с момента исполнения Заказа. В запросе должны быть указаны:

- ФИО Пользователя и контактные данные для связи;
- адрес электронной почты, указанный при оформлении Заказа;
- дата и номер Заказа;
- сведения о Цифровом товаре, который не может быть использован по назначению;
- сведения о дате и времени попытки использования (активации) Цифрового товара;
- реквизиты для возврата денежных средств (номер карты/счета либо иные реквизиты, соответствующие способу оплаты Заказа).

9.3. Получив запрос на возврат, Исполнитель проводит внутреннюю проверку, в ходе которой вправе:

- запрашивать у Пользователя любые сведения, касающиеся невозможности использования Цифрового товара (скриншоты, видеозапись процесса активации, сведения об устройстве, включая IP-адрес, переписку с поддержкой соответствующей Игры/Платформы, дату и время попытки активации и т.д.);
- запрашивать у Пользователя содействия для выяснения обстоятельств (например, обращение в поддержку соответствующей Игры/Платформы, письменные пояснения).

9.4. Срок проведения внутренней проверки Исполнителя составляет до 14 дней с момента получения от Пользователя всех запрошенных сведений.

9.5. Исполнитель вправе отказать Пользователю в возврате денежных средств, если в ходе проверки установлено, что Цифровой товар был активирован после его передачи Пользователю, либо если Пользователь не предоставляет запрошенные сведения (п. 9.3) и/или не содействует проверке.

9.6. Если в ходе проверки установлено, что Цифровой товар не может быть использован по назначению по причинам, возникшим до его передачи Пользователю, либо Заказ не был исполнен по вине Исполнителя, Исполнитель производит возврат денежных средств за соответствующий Цифровой товар в срок, предусмотренный правилами используемого способа оплаты.

9.7. Настоящий раздел не ограничивает права Пользователя-потребителя, установленные императивными нормами Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все разногласия и споры Стороны обязуются разрешать в претензионном порядке, а в случае недостижения согласия — в суде.

10.2. Сторона, у которой возникла претензия, направляет другой Стороне письменную претензию в соответствии с п. 4.10 Соглашения.

10.3. В случае если ответ на претензию не будет получен направившей ее Стороной в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном законодательством РФ, с учетом права Пользователя-потребителя обратиться в суд по своему месту жительства, месту нахождения Исполнителя, месту заключения или месту исполнения Соглашения (ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

11. Заключительные положения

11.1. Соглашение действует вплоть до отказа от него одной из Сторон. Стороны вправе отказаться от исполнения Соглашения, каждая по своей инициативе, путем направления соответствующего уведомления любым законным способом. Соглашение считается прекращенным в момент получения другой Стороной уведомления об отказе от Соглашения.

11.2. По вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты

Индивидуальный предприниматель Ершов Артем Юрьевич ОГРНИП [УКАЗАТЬ] ИНН [УКАЗАТЬ] Адрес для связи: artem922822@yandex.ru